

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2813/2537

นางสาว นงลักษณ์ ประยงค์
นาย สนั่น ประยงค์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1310, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ส.ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดยส.มีเจตนาจะไปทำสัญญาซื้อขาย และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยที่ 1 ตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการซื้อขายรายนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นิติกรรมซื้อขายย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ 1 เข้าครอบครองที่ดินพิพาทจึงเป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของ ส. อันเป็นการยึดถือที่ดินพิพาทแทน ส. มิใช่ยึดถือในฐานะเป็นเจ้าของแม้จะครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาเกินสิบปี จำเลยที่ 1 ก็มิได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แม้จำเลยที่ 1 จะให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ปลูกสร้างอาคารในที่ดินพิพาทโดยสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1310 ไม่จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป แต่ศาลชั้นต้นมิได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัย และจำเลยที่ 1 มิได้ยกข้อนี้ขึ้นอุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรบุญธรรมของจำสืบเอกสนิท ประยงค์ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2522 เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 23813 ซอยลาดพร้าว 110 ตำบลวังทองหลาง อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 48 ตารางวา พร้อมบ้านเลขที่ 79/2ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเป็นของจำสืบเอกสนิทจำสืบเอกสนิทกับนางสุนีย์ ประยงค์ ซึ่งเป็นภริยา และโจทก์ได้อาศัยในบ้านและที่ดินดังกล่าวตลอดมา หลังจากจำสืบเอกสนิทถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพี่ของจำสืบเอกสนิทได้ขอยืมโฉนดที่ดินเลขที่ 23813 จากโจทก์โดยอ้างว่า เพื่อนำไปตรวจสอบเลขที่ดินโฉนดที่ดินข้างเคียงแล้วไม่ยอมคืนให้แก่โจทก์ ต่อมาในปี 2528 จำเลยทั้งสองซึ่งมีที่ดินติดต่อกันได้ร่วมกันสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เลขที่ 79/25 ในที่ดินโฉนดเลขที่ 23813 ของโจทก์และทำรั้วคอนกรีตล้อมอาคารที่สร้างขึ้นดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 24 ตารางวา โดยใช้ชื่อจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าบ้าน โจทก์ได้ห้ามปรามไม่ให้จำเลยทั้งสองสร้างอาคารและรั้วคอนกรีตรุกล้ำที่ดินของโจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่นำพา เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งอยู่ในฐานะทายาทของจำสืบเอกสนิทได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยที่ 1 คืนโฉนดที่ดินเลขที่ 23813ตำบลวังทองหลาง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคารรั้วคอนกรีตและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกทำการรื้อถอนอาคาร รั้วคอนกรีตและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ โดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันออกค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2522จำสืบเอกสนิทได้ติดต่ोजำเลยที่ 1 เพื่อยืมเงินไปไถ่ถอนจำนองที่ดินจากธนาคารทหารไทย จำกัด และประสงค์จะแบ่งขายที่ดินที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งที่เป็นบ่อให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็ตกลงต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2522 จำสืบเอกสนิทได้รับเงินไปจัดการไถ่ถอนจำนองและรับว่าจะนำโฉนดที่ดินเลขที่ 23813 มามอบให้แก่จำเลยที่ 1 ยึดถือไว้เพื่อจะได้จัดการขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินต่อไปภายหลังที่ไถ่ถอนจำนองเสร็จเรียบร้อย ใน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 จำสับเอกสนิทได้ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 พร้อมทั้งได้ช่วยจัดการวัดระยะกำหนดแนวเขตแบ่งแยกที่ดินและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 24 ตารางวา จำเลยที่ 1 จึงได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 เป็นต้นมา โดยจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินตามแนวรั้วคอนกรีตเส้นสีเขียวตามแผนผังท้ายคำให้การและฟ้องแย้งหมายเลข 1 เป็นการครอบครองด้วยความสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเกิน 10 ปีที่ดินพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้องและขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทตามแนวรั้วคอนกรีตเส้นสีเขียวตามแผนผังสังเขปท้ายคำให้การและฟ้องแย้งหมายเลข 1 เนื้อที่ประมาณ 24 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ห้ามโจทก์เข้ามาเกี่ยวข้อง และให้เจ้าพนักงานที่ดินแบ่งแยกโฉนดที่ดินแล้วใส่ชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 23813 เฉพาะส่วนที่จำเลยทั้งสองครอบครอง จำนวนเนื้อที่ประมาณ 24 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองด้วยการครอบครองปรักภะแล้วโจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยที่ 2 แต่อย่างใด

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า หลังจากจำสับเอกสนิทถึงแก่กรรมจำเลยที่ 1 ได้มาขอยืมโฉนดที่ดินพิพาทไปจากโจทก์และได้ยึดถือไว้โดยไม่มีสิทธิ แต่โจทก์ยังครอบครองทำประโยชน์ตลอดจนใช้เป็นทางเดินเข้าออกบ้านของโจทก์เรื่อยมาจนถึงปี 2528 จำเลยที่ 1 จึงได้ทำรั้วคอนกรีตและสร้างอาคาร 2 ชั้น ปิดกั้นทางเดินการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวซึ่งเป็นการแย่งการครอบครองที่ดินของโจทก์นั้นเกิดขึ้นภายหลังจากจำสับเอกสนิท ประสงค์ถึงแก่กรรมแล้ว ทั้งโจทก์และนางสุนีย์ได้คัดค้านแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยที่ 1 เข้าแย่งการครอบครองนับถึงวันฟ้อง ยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 1 คืนโฉนดที่ดินเลขที่ 23813 ตามฟ้องแก่โจทก์คำขออนอกจากนี้ให้ยกให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำสิบเอกสนธิ ประยงค์ พันตำรวจโทเสนอ ประยงค์ และจำเลยที่ 1 เป็นพี่น้องกัน โดยจำเลยที่ 1 เป็นพี่น้องโตโจทก์เป็นบุตรของพันตำรวจโทเสนอ พันตำรวจโทเสนอได้ยกโจทก์ซึ่งมีชื่อเล่นว่า"เป้า" ให้เป็นบุตรบุญธรรมของจำสิบเอกสนธิเมื่อวันที่29 มกราคม 2512 ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 จำสิบเอกสนธิถึงแก่กรรมในวันที่ 18 สิงหาคม 2522 เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 23813 ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานครเนื้อที่ 95 ตารางวา เป็นของจำสิบเอกสนธิ ในปี 2514 จำสิบเอกสนธิได้ทำการแบ่งแยกที่ดินออกเป็น 2 แปลง คงเหลือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเดิมเพียง 47 ตารางวา และจำสิบเอกสนธิได้ปลูกบ้านเลขที่ 79/2 อยู่ในที่ดินแปลงนี้ส่วนที่ดินแปลงที่แยกออกไปมีเนื้อที่ 48 ตารางวา เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 53757 ใส่ชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ปลูกบ้านเลขที่ 79/11 อยู่ในที่ดินแปลงนี้เมื่อปี 2522 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้เข้าไปสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เลขที่ 79/25 และทำรั้วล้อมรอบอาคารดังกล่าวรวมเนื้อที่ประมาณ 24 ตารางวา บนที่ดินบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 23813 อันเป็นทรัพย์สินมรดกของจำสิบเอกสนธิซึ่งตกได้แก่โจทก์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้ว จำเลยที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทนั้น จำเลยที่ 1 นำสืบว่า จำสิบเอกสนธิเจ้าของที่ดินพิพาท ได้ตกลงแบ่งที่ดินให้จำเลยที่ 1 และได้มีหนังสือสละสิทธิครอบครองให้จำเลยที่ 1 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 8 ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข 8 มีข้อความว่า "ข้าพขอรับรองว่าจะนำโฉนดที่ดินแปลงที่อยู่อาศัยมามอบให้ยึดถือไว้เพื่อจะได้นำไปโอนโฉนดให้" ซึ่งจำเลยที่ 1 เบิกความว่านับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 จนถึงวันที่จำสิบเอกสนธิถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ไม่เคยบอกให้จำสิบเอกสนธิไปทำการโอนที่ดินให้เนื่องจากมีราชการมาก แต่จำเลยที่ 1 มีเจตนาจะไปโอนซื้อขายที่ดินกับจำสิบเอกสนธิ แสดงว่าจำเลยที่ 1 และจำสิบเอกสนธิมีเจตนาจะไปทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการซื้อขายรายนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นิติกรรมซื้อขายย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การที่โจทก์เข้าครอบครองที่ดินพิพาทจึงเป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของจำสิบเอกสนธิอันเป็นการยึดถือที่ดินพิพาทแทนจำสิบเอกสนธิ มิใช่ยึดถือในฐานะเป็นเจ้าของ แม้จะครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาเกินสิบปีดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกา จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ปลุกสร้างอาคารในที่ดินพิพาทโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1310 ไม่จำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลุกสร้างออกไปนั้น เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 จะให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การ แต่ศาลชั้นต้นมิได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยและจำเลยที่ 1 มิได้ยกข้อนี้ขึ้นอุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ ฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในชั้นศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ